

일련번호	26	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 이설공사 개별인허가 변경 미흡

소 관 부 서 >>>지사, ∞∞∞지사

조 치 부 서 >>>지사, ∞∞∞지사

내 용

1. 업무 개요

>>>지사에서는 ○○○○○ 광역상수도를 운영·관리중에 있으며, 「수도법」 제71조(원인자부담금) 및 K-water 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제3장 (지장수도시설 이설)에 따른 광역상수도 관로 이설공사를 시행하였다.

∞∞∞지사에서는 ♪♪♪ 광역·공업용수도를 운영·관리중에 있으며, 「수도법」 제71조(원인자부담금) 및 K-water 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 제3장 (지장수도시설 이설)에 따른 광역·공업용수도 관로 이설공사를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「도로법」 제61조(도로의 점용 허가) 제1항에 따라 공작물·물건, 그 밖의 시설을 신설·개축·변경 또는 제거하거나 그 밖의 사유로 도로를 점용하려는 자는 도로관리청의 허가(이하 도로점용허가)를 받아야 하며, 허가받은 기간을 연장하거나 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 동일하다. 그리고, 같은 법 제62조

(도로점용에 따른 안전관리 등)에 따라 도로의 굴착이나 그 밖에 토지의 형질변경이 수반되는 공사를 목적으로 도로점용허가를 받은 자는 해당 공사를 마치면 도로관리청의 준공확인을 받아야 한다.

「하천법」 제33조(하천의 점용허가 등) 및 동법 제34조(점용허가의 신청 등)에 따라, 하천구역 내 관로 신규 매설하기 위해서는 하천관리청의 허가(이하 하천 점용허가)를 받아야 하며, 허가받은 사항 중 점용의 면적이 변하는 경우에서도 하천점용허가를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

b b b 지사는 군 건설안전과-2163(“22.1.20)호 및 군 하천점용허가 (2008-4호) 허가부관 제10호에 따라, ‘○○○○○ 광역상수도’ 이설공사를 시행하였다. 그러나 지사는 이설공사를 완료하였음에도 불구하고, 아직까지 하천관리청(군) 으로부터 이설공사에 따른 하천점용허가를 받지 않은 것으로 확인되었다.

∞ ∞ ∞ 지사는 「수도법」에 따라, 도로 및 하천구역 내 원인자 공사에 따른 ‘♪♪♪ 광역·공업용수도’ 이설공사를 완료하였음에도 불구하고, 아직까지 인·허가청 으로부터 이설공사에 따른 도로·하천점용 허가를 받지 않은 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 고령권지사장 및 ∞ ∞ ∞ 지사장은 감사의견을 수용하여 완료한 이설공사에 대해 점용허가 변경을 즉시 이행하며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 인허가 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① **b b b** 지사장은 하천관리청으로부터 득한 점용허가를 이설공사 준공 기준으로 현행화하시기 바랍니다. **(통보)**
- ② **RR**권지사장은 도로관리청 및 하천관리청으로부터 득한 점용허가를 이설공사 준공 기준으로 현행화하시기 바랍니다. **(통보)**